



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CANDRA HERMAWAN Alias WAWAN Bin SUTARJO;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 6 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Majasari, Desa Bojong Kulon, RT. 23
RW. 05, Kec. Susukan, Kab. Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/77/V/2024/Satreskrim tanggal 10 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Suderajat Wijaya, S.H. advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cirebon Jawa Barat

Hal. 1 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(POSBKUMADIN CIREBON) beralamat di Jl. Jati I No 211 Perum Arum Sari
Desa Cirebon Girang Kec Talun Kab Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan
tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta
memerhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas
nyawa orang lain, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,
dan yang turut serta melakukan perbuatan*" melanggar Pasal 340 KUHP Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam
dakwaan Primair Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Candra Hermawan Alias
Wawan Bin Sutarjo seumur hidup dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Oppo Type A16;
 - 1 (satu) buah dus Hp Oppo A16;
 - 1 (satu) buah cincin emas sebesar 1,2 gram berikut suratnya;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Badawi Bin Suki.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna merah Nomor Polisi E
6542 IN tahun 2013 nomor rangka MH1JFD22XDK788007 , Nomor
Mesin JFD2E2796837, STNK atas nama Ahmad Rifai I alamat Desa
Gintung Lor RT.03 RW.02 Kec. Susukan kab. Cirebon.

Hal. 2 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak kepada saksi Fuadiyah Binti Abdul Rosid.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Hp tanggal 21 November 2021;
- 1 (satu) lembar kartu garansi tanggal 25 November 2021;
- 1 (satu) buah kayu balok;
- 1 (satu) buah tali kain;
- 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) buah baju kaos biru;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime;
- 1 (satu) buah HP Infinix HOT 30i, warna putih, Imei 1 354616836921044, Imei 2 354616836921051.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada kesimpulannya berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, para saksi dan ahli serta barang bukti, dan juga keterangan dari Terdakwa. Banyak fakta yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang mana salah satu contoh dalam keterangan Ahli yang memberikan keterangan dari hasil pemeriksaan luar tidak tampak tanda-tanda kekerasan namun dalam persidangan dimunculkan bukti barang yaitu berupa balok kayu yang tidak ada relasinya dengan hasil visum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-I-122/M.2.29/Eoh.2/09/2024 tanggal 18 September 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo bersama sama dengan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at, 03 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau masih dalam tahun 2024 di Dusun Majasri RT.017 RW.004 Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas

Hal. 3 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa korban **INDAH FITRIYANI**, diancam karena pembunuhan dengan rencana, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Candra Hermawan Als Wawan Bin Sutarjo awal mula kenal dengan korban Indah Fitriyani melalui media sosial Facebook sejak Bulan November 2023 dan menjalin komunikasi melalui aplikasi Whtassapp dengan korban Indah Fitriyani. Kemudian pada Hari Jum'at tanggal 3 Mei 2024 korban Indah Fitriyani menghubungi Terdakwa sekira jam 13.00 WIB melalui telpon Whatsapp yang mengatakan "meminta bantuan Terdakwa perihal materi Keagamaan untuk menyusun skripsi, dan Terdakwa mempersilahkan untuk datang ke rumah Terdakwa, korban Indah Fitriyani meminta untuk dijemput.
- Bahwa pada waktu sebelum menjemput korban Indah Fitriyani, Hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa terlebih dahulu menjemput Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) menuju rumah Terdakwa beralamat Dusun Majasri RT.017 RW.004 Desa Bojong Kulon Kec. Susukan Kab. Cirebon, sekira jam 16.30 WIB Terdakwa diajak minum minuman keras oleh Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) sampai jam 18.30 WIB, disaat itu Terdakwa mengatakan "nanti malam janji mau menjemput korban Indah Fitriyani untuk dibawa ke rumah Terdakwa" lalu sepakat Menyusun rencana untuk menghilangkan nyawa korban Indah Fitriyani kemudian untuk mengambil barang-barang berharganya. Selanjutnya pada sekira jam 19.00 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) menemui Saksi Lailatul Faudiyah (Blok 01 Desa Gintung Lor Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon) untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah yang Terdakwa gunakan untuk menjemput korban Indah Fitriyani ke kost yang berada di Majalengka. Dimana Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) menunggu di rumah Terdakwa.
- Bahwa sekira jam 21.30 WIB Terdakwa di rumahnya bersama korban Indah Fitriyani saat masuk ke dalam rumah lalu Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa ke luar rumah untuk menunggu di depan rumah Terdakwa. Korban Indah Fitriyani lalu mengobrol dengan Terdakwa, kemudian korban Indah

Hal. 4 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriyani pergi ke kamar mandi. Saat korban Indah Fitriyani di dalam kamar mandi lalu Terdakwa keluar rumah dan memanggil Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) dengan memberitahu jika waktu untuk eksekusi rencana sudah tepat untuk mengambil barang-barang berharga berupa 1 laptop dan 1 unit handphone milik korban Indah Fitriyani. Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) kemudian mengatakan “bagaimana jika kita bunuh saja agar nanti tidak ketahuan” lalu Terdakwa menyetujui rencana tersebut”, sehingga pada saat itulah niat membunuh timbul. Kemudian Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) membawa tali kain yang di dapai dari dalam rumah Terdakwa serta menuju ke dekat kamar mandi sambil menunggu korban Indah Fitriyani keluar kamar mandi, sedangkan Terdakwa mengambil balok kayu dari depan rumah Terdakwa dan menunggu di depan pintu kamar mandi.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat korban Indah Fitriyani keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung memukul korban Indah Fitriyani kepala bagian pelipis sebelah kanan sebanyak satu kali dengan kencang dan korban Indah Fitriyani langsung terjatuh dan hampir pingsan, pada saat itu Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) langsung mencekik leher korban menggunakan tali kain hingga tidak berdaya, dan melepas celana korban Indah Fitriyani hingga telanjang. Setelah mengetahui kondisi korban Indah Fitriyani tidak bergerak lagi/ meninggal dunia kemudian Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) kebingungan di dalam rumah hingga kurang lebih selama 3 jam.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) akhirnya sepakat untuk memasukkan korban Indah Fitriyani ke dalam karung, dengan tangan diikat ke belakang menggunakan tali kain oleh Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) dan dibantu Terdakwa dimasukkan ke dalam karung lalu diikat ujung atas karung tersebut dengan tali. Sekitar jam 03.00 Hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 jenazah korban Indah Fitriyani dibawa dengan cara digotong oleh Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Sungai yang berada sekitar 50 meter dari rumah Terdakwa, selanjutnya dilempar ke Tengah Sungai yang air dan arusnya sedang kencang, dan setelah berada di atas Sungai terlihat mengambang serta akhirnya tenggelam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok

Hal. 5 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) pergi dan kembali ke rumah Terdakwa serta berbicara agar jangan sampai diketahui orang.

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mendengar informasi ada penemuan mayat di Sungai Kali Wetan, dimana saat itu Terdakwa sudah tahu jika mayat tersebut adalah korban Indah Fitriyani, bahkan Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) sempat ikut melihat evakuasi penemuan mayat tersebut dan saat memastikan melihat bentuk mayatnya sama persis posisi terikat tali dan keadaan telanjang tersebut adalah benar korban Indah Fitriyani yang Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) telah hilangkan nyawanya. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB oleh pihak kepolisian dari Polresta Cirebon untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dan keterangan Ahli dr. Andi Nur Rochman, Sp. F sebagai Dokter Spesialis Forensik yang melakukan pemeriksaan autopsi forensik terhadap jenazah saksi korban Indah Fitriyani, dan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/119/V/2024/Dokpol, Perihal : Hasil Pemeriksaan Dalam/Otopsi Mayat Tanpa Identitas 9Mrs.X) yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F pada bagian kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, tampak jenazah sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di leher berupa patah tulang rawan gondok dan resapan darah di sekitar patahan, yang dapat menyumbat saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan lain.

Bahwa ahli menjelaskan apabila perbuatan Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) dapat mengakibatkan luka yang didapatkan pada pemeriksaan serta sumbatan pada saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo bersama sama dengan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara

Hal. 6 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), pada hari Jum'at, 03 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau masih dalam tahun 2024 di Dusun Majasri RT. 017 RW. 004 Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.* Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Candra Hermawan Als Wawan Bin Sutarjo awal mula kenal dengan korban Indah Fitriyani melalui media sosial Facebook pada sekitar Bulan November 2023 dan sering berkomunikasi melalui aplikasi Whtassapp dengan korban Indah Fitriyani. Terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 15.30 WIB menjemput Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) menuju rumah Terdakwa beralamat Dusun Majasri RT. 017 RW. 004 Desa Bojong Kulon Kec. Susukan Kab. Cirebon. Selanjutnya pada sekira jam 19.00 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) menemui Saksi Lailatul Faudiyah (Blok 01 Desa Gintung Lor Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon) untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah yang Terdakwa gunakan untuk menjemput korban Indah Fitriyani ke kost yang berada di Majalengka. Dimana Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) menunggu di rumah Terdakwa.
- Bahwa dalam perjalanan menjemput korban Indah Fitriyani, Terdakwa mampir ke sebuah Alfamart di daerah Susukan untuk membeli beberapa jajanan sebelum akhirnya tiba di rumah Terdakwa sekira jam 21.30 WIB, korban Indah Fitriyani masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu yang ditemani Terdakwa, saat itu Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa ke luar rumah meninggalkan korban Indah Fitriyani dan Terdakwa untuk menunggu di depan rumah Terdakwa. Korban Indah Fitriyani lalu mengobrol dengan Terdakwa, kemudian korban Indah Fitriyani pergi ke kamar mandi. Saat

Hal. 7 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Indah Fitriyani di dalam kamar mandi lalu Terdakwa keluar rumah dan memanggil Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) dengan memberitahu jika waktu untuk melakukan rencana mengambil barang-barang berharga berupa 1 laptop dan 1 unit handphone milik korban Indah Fitriyani sudah tepat. Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) kemudian mengatakan jika nanti ketahuan barang-barang berharga milik korban Indah Fitriyani bisa mengakibatkan masalah, sehingga terdapat pembicaraan untuk sekalian saja menghilangkan nyawa korban Indah Fitriyani. Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) membawa tali kain yang di dapun dari dalam rumah Terdakwa serta menuju ke dekat kamar mandi sambil menunggu korban Indah Fitriyani keluar kamar mandi, sedangkan Terdakwa mengambil balok kayu dari depan rumah Terdakwa dan menunggu di depan pintu kamar mandi.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat korban Indah Fitriyani keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung memukul korban Indah Fitriyani kepala bagian pelipis sebelah kanan sebanyak satu kali dengan kencang dan korban Indah Fitriyani langsung terjatuh dan hampir pingsan, pada saat itu Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) langsung mencekik leher korban menggunakan tali kain hingga tidak berdaya, dan melepas celana korban Indah Fitriyani hingga telanjang. Pada saat itu Terdakwa membuka sarung kemudian dalam posisi korban Indah Fitriyani terlentang dan leher dicekik tali oleh Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah). Setelah mengetahui kondisi korban Indah Fitriyani tidak bergerak lagi/ meninggal dunia kemudian Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) kebingungan di dalam rumah hingga kurang lebih selama 3 jam.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) akhirnya sepakat untuk memasukkan korban Indah Fitriyani ke dalam karung, dengan tangan diikat ke belakang menggunakan tali kain oleh Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) dan dibantu Terdakwa dimasukkan ke dalam karung lalu diikat ujung atas karung tersebut dengan tali. Sekitar jam 03.00 Hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 jenazah korban Indah Fitriyani dibawa dengan cara digotong oleh Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Sungai yang berada sekitar 50 meter dari rumah Terdakwa, selanjutnya dilempar ke Tengah Sungai yang air dan arusnya

Hal. 8 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang kencang, dan setelah berada di atas Sungai terlihat mengambang serta akhirnya tenggelam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) pergi dan kembali ke rumah Terdakwa serta berbicara agar jangan sampai diketahui orang.

- Bahwa barang-barang berharga akan dijual serta uangnya akan dibagi bersama. Selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menjual laptop dan handphone korban Indah Fitriyani kepada saksi Samin Andi Wijaya Als Bos Oyes dengan harga Rp2.200.000,-. Dengan pembagian Rp900.000,- untuk Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sebesar Rp1.100.000,- lalu oleh Terdakwa dibagikan sebesar Rp200.000,- kepada Sdr. Bahri Als Donat sebagai perantara jual-beli antara Terdakwa dengan saksi Samin Als Bos Oyes.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mendengar informasi ada penemuan mayat di Sungai Kali Wetan, dimana saat itu Terdakwa sudah tahu jika mayat tersebut adalah korban Indah Fitriyani, bahkan Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) sempat ikut melihat evakuasi penemuan mayat tersebut dan saat memastikan melihat bentuk mayatnya sama persis posisi terikat tali dan keadaan telanjang tersebut adalah benar korban Indah Fitriyani yang Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) telah hilangkan nyawanya. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB oleh pihak kepolisian dari Polresta Cirebon untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dan keterangan Ahli dr. Andi Nur Rochman, Sp. F sebagai Dokter Spesialis Forensik yang melakukan pemeriksaan autopsi forensik terhadap jenazah saksi korban Indah Fitriyani, dan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/119/V/2024/Dokpol, Perihal : Hasil Pemeriksaan Dalam/Otopsi Mayat Tanpa Identitas 9Mrs.X) yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F pada bagian kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, tampak jenazah sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di leher berupa patah tulang rawan gondok dan resapan darah di sekitar patahan, yang dapat menyumbat saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan lain.

Hal. 9 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan apabila perbuatan Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) dapat mengakibatkan luka yang didapatkan pada pemeriksaan serta sumbatan pada saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo bersama sama dengan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jum'at, 03 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau masih dalam tahun 2024 di Dusun Majasri RT. 017 RW. 004 Desa Bojong Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni saksi korban Indah Fitriyani, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 286 KUHP. Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Candra Hermawan Als Wawan Bin Sutarjo awal mula kenal dengan korban Indah Fitriyani melalui media sosial Facebook pada sekitar Bulan November 2023 dan sering berkomunikasi melalui aplikasi Whtassapp dengan korban Indah Fitriyani. Terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 15.30 WIB menjemput Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) menuju rumah Terdakwa beralamat Dusun Majasri RT. 017 RW. 004 Desa Bojong Kulon Kec. Susukan Kab. Cirebon. Selanjutnya pada sekira jam 19.00 WIB Terdakwa diantar oleh Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) menemui Saksi Lailatul Faudiyah (Blok 01 Desa Gintung Lor Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon) untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah yang Terdakwa gunakan untuk menjemput korban Indah Fitriyani ke kost yang berada di Majalengka, saat itu adalah pertemuan pertama kali Terdakwa dan korban Indah Fitriyani setelah lama berkenalan

Hal. 10 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya saling berkomunikasi. Dimana Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) menunggu di rumah Terdakwa.

- Bahwa dalam perjalanan menjemput korban Indah Fitriyani, Terdakwa mampir ke sebuah Alfamart di daerah Susukan untuk membeli beberapa jajanan sebelum akhirnya tiba di rumah Terdakwa sekira jam 21.30 WIB, korban Indah Fitriyani masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu yang ditemani Terdakwa, saat itu Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa ke luar rumah meninggalkan korban Indah Fitriyani dan Terdakwa untuk menunggu di depan rumah Terdakwa. Korban Indah Fitriyani lalu mengobrol dengan Terdakwa, kemudian korban Indah Fitriyani pergi ke kamar mandi. Saat korban Indah Fitriyani di dalam kamar mandi lalu Terdakwa keluar rumah dan memanggil Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) dengan memberitahu jika waktu untuk melakukan rencana mengambil barang-barang berharga berupa 1 laptop dan 1 unit handphone milik korban Indah Fitriyani sudah tepat. Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) kemudian mengatakan jika nanti ketahuan barang-barang berharga milik korban INDAH FITRIYANI bisa mengakibatkan masalah, sehingga terdapat pembicaraan untuk sekalian saja menghilangkan nyawa korban Indah Fitriyani. Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) membawa tali kain yang di dapai dari dalam rumah Terdakwa serta menuju ke dekat kamar mandi sambil menunggu korban Indah Fitriyani keluar kamar mandi, sedangkan Terdakwa mengambil balok kayu dari depan rumah Terdakwa dan menunggu di depan pintu kamar mandi.
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat korban Indah Fitriyani keluar dari kamar mandi Terdakwa langsung memukul korban Indah Fitriyani kepala bagian pelipis sebelah kanan sebanyak satu kali dengan kencang dan korban Indah Fitriyani langsung terjatuh dan hampir pingsan, pada saat itu Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) langsung mencekik leher korban menggunakan tali kain hingga tidak berdaya, dan Terdakwa saat bersamaan melepas celana korban Indah Fitriyani hingga telanjang dan Terdakwa membuka sarung kemudian dalam posisi korban Indah Fitriyani terlentang dan leher dicekik tali oleh Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah). Setelah mengetahui kondisi korban Indah Fitriyani tidak bergerak lagi/ meninggal dunia kemudian

Hal. 11 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) kebingungan di dalam rumah hingga kurang lebih selama 3 jam.

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) akhirnya sepakat untuk memasukkan korban Indah Fitriyani ke dalam karung, dengan tangan diikat ke belakang menggunakan tali kain oleh Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) dan dibantu Terdakwa dimasukkan ke dalam karung lalu diikat ujung atas karung tersebut dengan tali. Sekitar jam 03.00 Hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 jenazah korban Indah Fitriyani dibawa dengan cara digotong oleh Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) menuju ke Sungai yang berada sekitar 50 meter dari rumah Terdakwa, selanjutnya dilempar ke Tengah Sungai yang air dan arusnya sedang kencang, dan setelah berada di atas Sungai terlihat mengambang serta akhirnya tenggelam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) pergi dan kembali ke rumah Terdakwa serta berbicara agar jangan sampai diketahui orang dan barang-barang berharga akan dijual serta uangnya akan dibagi bersama. Bahwa pada Hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa menjual laptop dan handphone korban Indah Fitriyani kepada saksi Samin Andi Wijaya Als Bos Oyes dengan harga Rp2.200.000,-. Dengan pembagian Rp900.000,- untuk Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa sebesar Rp1.100.000,- lalu oleh Terdakwa dibagikan sebesar Rp200.000,- kepada Sdr. Bahri Als Donat sebagai perantara jual-beli antara Terdakwa dengan saksi Samin Als Bos Oyes.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mendengar informasi ada penemuan mayat di Sungai Kali Wetan, dimana saat itu Terdakwa sudah tahu jika mayat tersebut adalah korban Indah Fitriyani, bahkan Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) sempat ikut melihat evakuasi penemuan mayat tersebut dan saat memastikan melihat bentuk mayatnya sama persis posisi terikat tali. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan pada Hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira jam 01.00 WIB oleh pihak kepolisian dari Polresta Cirebon untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dan keterangan Ahli dr. Andi Nur Rochman, Sp. F sebagai Dokter Spesialis Forensik yang melakukan pemeriksaan autopsi forensik terhadap jenazah saksi korban Indah Fitriyani, dan *Visum Et Repertum* Nomor : VeR/119/V/2024/Dokpol, Perihal : Hasil

Hal. 12 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Dalam/Otopsi Mayat Tanpa Identitas 9Mrs.X) yang ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, Sp.F pada bagian kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, tampak jenazah sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di leher berupa patah tulang rawan gondok dan resapan darah di sekitar patahan, yang dapat menyumbat saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan lain.

- Bahwa ahli menjelaskan apabila perbuatan Terdakwa dan Saksi Fahmi Als Momok Bin Mashuri (dalam berkas perkara terpisah) dapat mengakibatkan luka yang didapatkan pada pemeriksaan serta sumbatan pada saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Samin Andi Wijaya**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan saya telah membeli Laptop dan HP;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo akan tetapi saya pernah bertemu pada waktu menjual Laptop dan HP kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 dari Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah saya di Blok 03 Desa Gintung Lor RT. 002 RW. 003 Kec. Susukan Kab. Cirebon;
 - Bahwa Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo menjual 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 bersama dengan Sdr. Bahri Alias Donat;
 - Bahwa yang menjual adalah Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo sedangkan yang mengantarkan / menjadi perantara adalah Sdr. Bahri Alias Donat;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna Hitam dan 1 (satu) Buah HP merk Oppo A16 dari Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo dengan harga borongan sebesar

Hal. 13 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya saya serahkan kepada Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo;

- Bahwa kelengkapan dari Laptop dan HP yang Saksi beli adalah:
 - 1 (satu) Buah Laptop merk LENOVO wama Hitam tidak ada dus dan kwitansi pembelian akan tetapi dilengkapi dengan tas Laptop wama Hitam;
 - 1 (satu) Buah HP merk OPPO A16 dilengkapi dengan Dus Buku dan Kwitansi pembelian dan juga ada kartu Garansinya;
- Bahwa Saksi menanyakan mengenai pemilik barang tersebut menurut keterangan Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo bahwa barang tersebut adalah milik Pacarnya yang dijual mendesak untuk biaya Kuliah dan kebutuhan lainnya;
- Bahwa harga tersebut sudah sesuai dengan pasaran harga laptop dan Hp bekas;
- Bahwa awalnya Saksi ditawari barang Laptop dan HP dari Sdr. Bahri Alias Donat dengan harga 2 barang tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada waktu itu Saksi tidak mau karena Saksi sudah mempunyai Laptop dan HP, karena Saksi di bujuk terus dan Sdr. Bahri Alias Donat sedang membutuhkan uang Saksi merasa kasihan dan mencoba mau melihat dahulu barangnya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Bahri Alias Donat datang kerumah saya bersama dengan Terdakwa Candra Hermawan dengan membawa Laptop dan HP lalu diperlihatkan kepada Saksi, Saksi cek kelengkapan HP dan Laptop tersebut, untuk Laptop merek Lenovo tidak ada kwitansi pembeliannya akan tetapi dilengkapi dengan tas Laptopnya sedangkan HP merk Oppo A16 dilengkapi dengan Dus dan Kwitansi pembelian serta Kartu Garansinya, setelah Saksi cek kelengkapannya harga yang awalnya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa Candra Hermawan meminta Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terjadi tawar menawar sehingga harga kesepakatan sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uangnya Saksi serahkan kepada Terdakwa Candra Hermawan;
- Bahwa Saksi membeli Laptop dan HP tersebut secara tunai;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang tersebut adalah hasil kejahatan setelah Saksi beli barang tersebut Saksi simpan di rumah, selang satu Minggu ketika Saksi sedang tidak ada di rumah, Saksi mendapat kabar

Hal. 14 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang tua saya Sdr. Durman memberitahukan bahwa ada petugas Kepolisian datang mencari barang Laptop dan HP tersebut, kemudian barang Laptop dan HP tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian dari tangan orang tua Saksi dan memberitahukan bahwa barang tersebut adalah hasil kejahatan;

- Bahwa Saksi tidak curiga sama sekali karena barang tersebut dilengkapi dengan kelengkapannya, sedangkan harganya sendiri sudah sesuai dengan harga di pasaran;
- Bahwa harga HP bekas saat ini pasarannya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli barang tersebut karena saya merasa kasihan kepada Sdr. Bahri Alias Donat yang membutuhkan uang yang harapannya kalau saya mau membeli barang mendapatkan komisi;
- Bahwa Saksi belum sempat menggunakan Laptop dan HP tersebut;
- Bahwa pada saat Laptop dan HP diambil oleh Anggota Kepolisian Saksi tidak ada di rumah, hanya ada bapak Saksi;
- Bahwa pada saat menjual Laptop dan HP tersebut gelagat atau Sikap Terdakwa Candra Hermawan biasa saja;
- Bahwa Polisi datang ke rumah Saksi setelah 7 (tujuh) hari dari pembelian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Badawi Bin Suki**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah korban pada perkara ini;
- Bahwa korban Indah Fitriyani terakhir pulang ke rumah pada tanggal 28 April 2024;
- Bahwa Saksi terakhir komunikasi dengan korban hari Minggu tanggal 05 Mei 2024;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 saya mendapat kabar dari keluarga bahwa anak saksi sulit dihubungi serta keberadaannya tidak diketahui karena di rumah dan kontrakan yang ditempati di wilayah Kec. Sumberjaya, Kab. Majalengka tidak ada kemudian saya melihat melalui facebook berupa foto dan video tentang

Hal. 15 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya penemuan mayat perempuan di saluran irigasi Desa Tegalgubug, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon;

- Bahwa posisi saksi sewaktu mendapatkan kabar tersebut sedang bekerja di wilayah Cikampek, Purwakarta, Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 Saksi diminta untuk mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara Losarang karena ciri-ciri pakaian dan cincin yang terdapat di mayat perempuan yang ditemukan di Aliran Sungai Desa Tegalgubug termasuk Blok 03 RT. 03 RW. 01 Desa Tegalgubug, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon sehingga saat itu Saksi langsung berangkat ke Rumah Sakit Bhayangkara Losarang;
- Bahwa sesampainya di rumah sakit bhayangkara losarang Saksi diperlihatkan oleh Petugas Kepolisian tentang jenazah perempuan dan pakaian yang terdapat di jenazah tersebut dan setelah Saksi melihat langsung bahwa Jenazah perempuan adalah benar merupakan anak saksi Indah Fitriyani dan pakaian yang terdapat di jenazah tersebut adalah benar merupakan pakaian milik anak Saksi;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah ada yang datang menemui Saksi;
- Bahwa korban memiliki pacar yang bernama Aripin;
- Bahwa korban bekerja di PT. Nabati di Majalengka;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Syarip Chumaeni Bin Junaedi**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendengar kabar adanya Peristiwa Temu mayat dengan jenis kelamin Perempuan yang terjadi Pada Hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 di Aliran Sungai Desa Tegalgubug termasuk Blok 03 RT. 02 RW. 02 Desa Tegalgubug, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB sewaktu Saksi sedang ada di rumah, Saksi mendapatkan Informasi melalui pesan Whatsapp dari Sdri. Salsa supaya saya melihat berita di Radar Cirebon tentang adanya penemuan mayat di wilayah Tegalgubug Arjawinangun. Kemudian Saksi melihat di Medsos melalui grup Facebook tentang adanya penemuan mayat di wilayah Tegalgubug Arjawinangun yang saat itu Saksi melihat di salah satu foto grup facebook terlihat adanya bagian dahi dan rambut serta telinga dari

Hal. 16 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat perempuan tersebut menurut Saksi persis dengan bagian dahi dan rambut serta telinga Sdri. Indah Fitriyani serta adanya kesamaan di pakaian yang dikenakan oleh mayat tersebut berupa kemeja berwarna cream, baju berwarna putih dengan garis hitam dan kaos dalam berwarna pink yang menurut saya persis dengan pakaian yang dimiliki oleh Sdri. Indah Fitriyani;

- Bahwa Sdri. Indah Fitriyani adalah mantan pacar saya yang merupakan penduduk Blok 4 RT. 008 RW. 004 Desa Panguragan Wetan Kec. Panguragan Kab. Cirebon yang tinggal di kontrakan di wilayah Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka dan bekerja di PT. Nabati Sumberjaya Majalengka serta berkuliah di STIKMI IKMI Cirebon
- Bahwa Saksi dan korban mempunyai hubungan sekitar $\pm$ 4 (empat) tahun semenjak masih bersekolah di SMK Babussalam dan hubungan antara Saksi dan korban berakhir pada tanggal 27 April 2024;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban saat bulan April di Kampus STIKMI IKMI Cirebon;
- Bahwa setelah mengetahui berita penemuan mayat yang persis dengan korban Saksi langsung menghubungi Sdri. Umu (kakak dari Sdri. Indah Fitriyani) dan menanyakan kepada Sdri. Umu terkait keberadaan Sdri. Indah Fitriyani dan dijawab oleh Sdri. Umu bahwa Sdri. Indah Fitriyani tidak ada di rumah sehingga Saksi memutuskan untuk berangkat ke Cirebon dan bertemu keluarga dari Sdri. Indah Fitriyani dan saat itu Saksi mendapat kabar dari keluarga Sdri. Indah Fitriyani bahwa Sdri. Indah Fitriyani tidak ada di rumah dan kontrakannya;
- Bahwa cincin yang ada di tubuh jenazah adalah milik korban karena Saksi pernah dengan jelas Saksi lihat digunakan saat korban masih hidup;
- Bahwa Laptop dan HP yang diperlihatkan kepada Saksi adalah milik korban dengan ciri khas baterai laptop agak menonjol;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di muka persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Aripin Bin Sonhaji**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kabar adanya Peristiwa Temu mayat dengan jenis kelamin Perempuan yang terjadi Pada Hari Minggu tanggal 05 Mei

Hal. 17 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 di Aliran Sungai Desa Tegalgubug termasuk Blok 03 RW. 02 RW. 02 Desa Tegalgubug Kec, Arjawinangun Kab. Cirebon;

- Bahwa Saksi mendapatkan kabar tersebut pada saat Saksi sedang bekerja di Indramayu dari media sosial facebook berupa foto dan video penemuan maya;
- Bahwa setelah Saksi mengamati video dan foto di facebook mayat Perempuan tersebut yang ternyata mempunyai ciri fisik di bagian rambut dan cincin yang dikenakan mirip dengan Sdri. Indah Fitriyani;
- Bahwa Sdri. Indah Fitriyani merupakan pacar Saksi yang merupakan penduduk Blok 4 RT. 008 RW. 004, Desa Panguragan, Wetan Kec. Panguragan, Kab. Cirebon yang tinggal di kontrakan di wilayah Kec. Sumberjaya, Kab. Majalengka dan bekerja di PT. Nabati Sumberjaya Majalengka serta berkuliah di kota Cirebon;
- Bahwa Saksi dan korban sudah mempunyai hubungan sekitar ± 1 (satu) tahun yaitu semenjak tahun 2023;
- Bahwa terakhir kali Saksi dan korban bertemu pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 di Desa Panguragan, Lor Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon dan terakhir kali Saksi berkomunikasi lewat pesan whatsapp pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira jam 16.16 WIB dan setelah itu korban sulit dihubungi;
- Bahwa Terakhir kali saya berkomunikasi dengan korban melalui pesan whatsapp pada hari sabtu tanggal 4 Mei 2024 sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 jam 01.49 WIB korban mengirim pesan whatsapp kepada Saksi "yang" dan di balas oleh Saksi "Dalem yang" pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 jam 06.09 WIB;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 jam 16.16 WIB korban mengirim pesan whatsapp kepada Saksi "Kamu lagi ada uang ga yang" dan di balas oleh Saksi "Prie sih yang" pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 jam 20.00 WIB setelah itu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 jam 21.41 WIB Saksi mengirim pesan whatsapp ke nomor korban yakni "Beli kerja?" namun tidak mendapat balasan
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 jam 21.41 WIB saya mengirim pesan whatsapp ke nomor korban "Mau atkip kiyen beli lagi metu to" akan tetapi tidak mendapatkan balasan dan nomor whatsapp korban sudah tidak aktif;

Hal. 18 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 dan hari senin tanggal 6 Mei 2024 Saksi kembali mencoba menghubungi korban akan tetapi nomor korban tetap tidak aktif / tidak bisa dihubungi dan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira jam 11.00 WIB sewaktu saya mengamati video dan foto di facebook tentang mayat perempuan tersebut yang ternyata mempunyai ciri fisik di bagian rambut dan cincin yang dikenakan oleh mayat tersebut mirip dengan Sdri. Indah Fitriyani;
 - Bahwa hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB Saksi menghubungi Sdri. Salsa (teman dari korban) dan menanyakan tentang korban akan tetapi menurut Sdri. Salsa bahwa Sdri. Salsa telah menanyakan kepada teman satu pekerjaan dengan korban ternyata korban tidak ada di kontrakannya kemudian Sdri. Salsa mengatakan bahwa korban tidak ada di rumahnya;
 - Bahwa Setelah itu pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira jam 09.00 WIB Saksi bersama kerabat Saksi Sdri. Sela mendatangi kontrakan korban dan bertemu dengan pemilik kontrakan tersebut namun korban tidak ada setelah itu Saksi menghubungi kerabat dari Sdri. korban namun ternyata korban tidak ada di rumahnya;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai permasalahan dengan korban;
 - Bahwa mengetahui cincin emas yang ditemukan di tubuh jenazah adalah cincin milik Indah Fitriyani dan pernah dengan jelas saksi lihat digunakan saat Indah Fitriyani masih hidup;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di muka persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Fuadiyah Binti Abdul Rosid**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo telah meminjam sepeda Motor kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, sekira jam 19.00 WIB di rumah saya alamat Desa Gintung Lor, Blok Karang Mulya, RT.002 RW.001 Desa Gintung Lor, Kec. Susukan, kab. Cirebon;
- Bahwa Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo meminjam sepeda motor dengan diantarkan oleh temannya yang Saksi tidak kenal;

Hal. 19 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Merah, Nomor polisi: E 6542 IN Tahun 2013, Nomor Rangka: MH1JFD22XDK788007 dan Nomor Mesin : JFD2E2796837, STNK atas nama Ahmad Rifa'i alamat Desa Gintung Lor, RT. 03 RW. 02, Kec. Susukan, Kab. Cirebon. Dan sepeda motor tersebut milik orang tua Saksi;
- Bahwa alasan Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo untuk mengambil Paket di Gunung Jati Cirebon sedangkan Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo sudah biasa meminjam sepeda motor Saksi untuk mengambil paket;
- Bahwa sepeda Motor tersebut dikembalikan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira jam 05. 30 WIB dengan diantarkan ke rumah Saksi oleh Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo langsung;
- Bahwa Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo tidak bilang apa-apa kepada Saksi hanya bilang mau mengembalikan sepeda Motor itu saja;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian penemuan mayat di Sungai termasuk Desa Tegal Gubug, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon Pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 19.30 WIB di rumah Saksi melalui media Facebook yang telah posting penemuan Mayat di sungai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan mayat tersebut, yang jelas dalam postingan mayat tersebut berjenis kelamin perempuan yang di duga karena pembunuhan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut, Saksi mengetahui pelaku pembunuhan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira jam 06. 30 Wib di rumah Saksi telah kedatangan Petugas kepolisian Polresta Cirebon yang memberitahukan bahwa sepeda motor milik Saksi telah dipakai oleh Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo untuk menjemput Korban pembunuhan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo adalah tetangga desa Saksi;
- Bahwa Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo sering meminjam motor Saksi;
- Bahwa Saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo karena hanya membantu saja;

Hal. 20 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi di muka persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. **Durman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Samin Andi Wijaya merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi Samin Andi Wijaya membeli 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna Hitam dan 1 (satu) Buah HP merk OPPO Type A16 dari Sdr. Bahri Alias Donat selaku perantara dalam pembelian HP dan Laptop tersebut dan siapa penjual barang tersebut Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Samin Andi Wijaya membeli leptop dan HP tersebut dengan harga berapa;
 - Bahwa laptop dan HP tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa pada bulan Mei 2024 pihak kepolisian datang ke rumah Saksi kemudian menanyakan masalah barang tersebut dan oleh pihak kepolisian diamankan;
 - Bahwa pada saat laptop dan HP tersebut diamankan anak Saksi sedang tidak berada di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui laptop dan HP tersebut hasil dari kejahatan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 7. **Nunung Nurhayati**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak pemilik kost yang berada di Desa Banjaran, Kec. Sumber Jaya, Kabupaten Majalengka yang ditempati oleh korban Indah Fitriyani sejak bulan November 2023 sampai bulan Mei 2024;
 - Bahwa saksi sebagai pengelola kost tersebut, terakhir berkomunikasi dengan korban Indah Fitriyani sekitar tanggal 3 Mei 2024 jam 20.00 WIB dan saat itu korban pamit untuk pulang ke Cirebon, dan saksi dihubungi melalui pesan telepon dan korban Indah mengatakan akan pulang ke Cirebon dijemput oleh temannya;
 - Bahwa saksi tidak bertemu secara langsung, hanya mengetahui lewat komunikasi dari telepon saja;

Hal. 21 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. **Nanda Suwanda**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan di persidangan berkenaan dengan adanya penemuan mayat pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya peristiwa penemuan mayat tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB, di aliran sungai irigasi Ciwaringin - Tegalubug termasuk Blok 03 Desa Tegalubug Lor, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon;
- Bahwa mayat yang ditemukan berjenis kelamin perempuan yang tidak di ketahui identitasnya;
- Bahwa kondisi mayat tersebut saat di temukan berada di dalam sungai terbungkus karung warna putih kemudian mayat tersebut tersangkut di bambu jembatan penghubung termasuk blok 03 Desa Tegalubug Lor, dalam keadaan mulutnya terikat, kedua tangannya terikat dari belakang, dalam keadaan telanjang tanpa memakai pakaian, di bagian mukanya mengalami luka bengkak dan bau mayat yang sangat menyengat;
- Bahwa ciri ciri yang Saksi lihat mayat perempuan tersebut usia sekira 25 tahun, kulit kuning, tinggi sekira 155 cm, rambut hitam, dalam keadaan mulutnya terikat tali kain motif garis-garis, dan kedua tangannya terikat tali kain dari belakang, di bagian dadanya terdapat pakaian dalam berupa BH, dan menurut cerita anak-anak dan warga sekitar sebelumnya mayat tersebut terlihat terbungkus karung warna putih;
- Bahwa karung tersebut diperkirakan hanyut saat mayat tersebut tersangkut di jembatan bambu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi pihak kepolisian Sektor arjawinangun, setelah pihak kepolisian datang selanjutnya saya membantu pihak kepolisian untuk mengevakuasi mayat tersebut dari sungai dan membawanya ke RSUD Arjawinangun;
- Bahwa aliran sungai tersebut berasal dari daerah Kec. Ciwaringin dan melintasi beberapa desa yaitu Desa Gintung, Desa Bojong kulon Blok majasri termasuk Kec. Susukan, Desa Tegal gubug, dan Desa Tegalubug lor termasuk Kec. Arjawinangun, dan selanjutnya terus sampai ke wilayah Kec. Kaliwedi dan Kec. Gegesik;

Hal. 22 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sungai saat itu sedang mengalir deras cukup kencang karena sedang memenuhi kebutuhan air untuk sawah milik petani, dan ukuran sungai tersebut lebarnya sekira 6 (enam) Meter, kedalaman sekira 1 (satu) meter dan panjang sungai sekira 50 (lima puluh) Kilo meter di mulai dari Kec. Ciwaringin sampai dengan ke Kec. Gegesik, dan sebelumnya aliran sungai akan melewati Pintu air di Desa Tegalgubug;
- Bahwa jarak perbatasan Desa Bojong kulon Kec. Susukan sampai ke tempat mayat tersebut tersangkut di jembatan bambu Blok 03 Desa Tegalgubug lor, sejauh sekira kurang lebih 3 (tiga) kilometer;
- Bahwa posisi jenazah saat ditemukan setengah badannya di dalam karung dan setengahnya lagi di luar, sedangkan posisi tangannya terikat ke belakang dan kakinya menekuk;
- Saksi melihat terdapat luka di pelipis sebelah kiri dari jenazah yang berwarna kebiruan/ memar pada sebagian wajahnya yang lebam;
- Bahwa saat itu saksi ikut dalam perjalanan ke Rumah Sakit karena menggunakan mobil siaga milik desa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. **Fahmi Alias Momok Bin Mashuri**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah di periksa di kepolisian dan tanda tangan dalam BAP kepolisian adalah tanda tangan Saksi dan Saksi sudah membaca seluruhnya berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi menyangkal semua keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak SMP;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi hanya mengantarkan Terdakwa mengambil motor di Desa Gintung di rumah Fuadiyah Teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Indah Fitriyani dan tidak ada hubungan keluarga, namun Terdakwa pernah bertemu 1 (satu) kali dengan Sdri. Indah Fitriyani di rumah nenek Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 23 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **dr. Andri Nur Rochman**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban Indah Fitriyani;
 - Bahwa Jenazah saat diperiksa dalam keadaan hanya mengenakan bra dan terbungkus karung, posisi mulut dan tangan serta kaki yang terikat. Ahli melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam sebagaimana hasil Visum Et Repertum;
 - Bahwa dari Dari hasil pemeriksaan luar, tidak tampak tanda-tanda kekerasan. Dari hasil pemeriksaan dalam, tampak tulang rawan gondok patah di bagian tengah, di sekitar patahan terdapat resapan darah, ukuran empat centimeter kali dua centimeter;
 - Bahwa patah tulang rawan gondok di bagian tengah dapat dimungkinkan dari perbuatan mencekik dan dengan tekanan yang cukup besar di bagian leher sehingga mengakibatkan luka yang didapatkan pada pemeriksaan dan terdapat resapan darah serta mengakibatkan sumbatan pada saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas;
 - Bahwa Secara teori, Ketika saluran napas tersumbat, dalam waktu 3-4 menit sudah cukup otak akan mati;
 - Bahwa tidak ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada pemeriksaan luar, namun bukan berarti tidak ada luka/ trauma tumpul hal tersebut disebabkan saat ahli memeriksa kondisi jenazah sudah dalam keadaan membusuk dan berwarna kehijauan akibat berada di air kurang lebih antara 24-28 jam lebih;
 - Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap semua lubang pada jenazah, dan pada lubang vagina sudah terdapat usus-usus dari perut yang keluar oleh karenanya saat dilakukan pemeriksaan tersebut tidak bisa lagi nampak;
 - Bahwa dari hasil pemeriksan terdapat tanda-tanda trauma tumpul di leher berupa patah tulang rawan gondok dan resapan darah di sekitar patahan, yang dapat menyumbat saluran pemafoan dan mengakibatkan mati lemas;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pada saat korban dimasukkan ke dalam karung dan dilemparkan ke dalam sungai, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia
 - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban, dilakukan juga pemeriksaan terhadap kelamin korban. Pada saat

Hal. 24 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan, tampak daerah kelamin sudah dalam kondisi membusuk, tampak keluar usus dari lubang kemaluan, serta tidak tampak tanda-tanda trauma baru maupun lama di daerah kelamin. Bahwa tidak tampaknya tanda-tanda trauma baru maupun lama di daerah kelamin tidak dapat diartikan bahwa tidak terjadi kekerasan terhadap korban, namun bisa juga diakibatkan adanya proses pembusukan pada jenazah korban;

- Bahwa trauma tumpul yang menyebabkan patah tulang rawan gondok letaknya berada di depan jakun;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Visum Et Repertum terhadap Korban Indah Fitriyani Nomor Ver/119/V/2024/Dokpol yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andri Nur Rochman, SpF. dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Indramayu, Losarang. pada tanggal 6 Mei 2024 dengan kesimpulan pemeriksaan:

Pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, tampak jenazah sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di leher berupa patah tulang rawan gondok dan resapan darah di sekitar patahan, yang dapat menyumbat saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan saksi *de charge* namun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Indah Fitriyani sejak November 2023 melalui media sosial Facebook;
- Bahwa korban meminta tolong untuk memperbaiki laptopnya dan Terdakwa memiliki mamang yang bisa memperbaiki laptop;
- Bahwa korban menyuruh Terdakwa datang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendatangi tempat korban;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan dengan korban, hanya berteman;

Hal. 25 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil laptop korban untuk diperbaiki sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Laptop merk Lenovo milik korban Terdakwa bawa ke rumah Alex;
- Bahwa Terdakwa menjemput korban karena korban mengatakan sakit dan minta dijemput;
- Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban, tetapi mamang Terdakwa yang bernama Surya yang membunuhnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana Surya membunuh korban, karena pada saat Terdakwa tinggalkan korban masih hidup dan saat Terdakwa kembali korban sudah tergelatak;
- Bahwa korban tidak kenal dengan Saksi Fahmi;
- Bahwa keterangan Terdakwa saat di kepolisian tidak benar dan Terdakwa menandatangani BAP karena dipaksa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan korban melalui Whatsapp;
- Bahwa saat itu korban meminta bantuan untuk memperbaiki laptop, dan karena Terdakwa tidak bisa sehingga hendak memberikannya kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjemput Indah Fitriyani ke kost di Majalengka, karena korban sakit lambung;
- Bahwa saat itu korban Indah Terdakwa tinggal di rumah nenek Terdakwa kemudian, Terdakwa pergi ke rumah teman saksi mengambil laptop menempuh dalam waktu kurang lebih 3 menit dari rumah Terdakwa, saat Terdakwa kembali ternyata Indah Fitriyani sudah meninggal dunia dengan baju yang sudah sobek dan terlentang, dan saat itu ada Sdr. Surya Alias Melong yang merupakan paman saksi;
- Bahwa Terdakwa menjual laptop dan handphone milik korban kepada Saksi Samin dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bagikan kepada perantara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Fahmi lalu uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk melarikan diri;
- Bahwa Surya yang menyuruh Terdakwa menjual laptop dan handphone milik korban;
- Bahwa Surya yang menyuruh Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pada tahun 2022, namun kejadiannya tahun 2020. Terdakwa dihukum selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan, namun Terdakwa menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 26 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyangkal semua keterangan yang ada di BAP Kepolisian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Cincin emas sebesar 1,2 gram berikut suratnya;
- Pakaian korban;
- 1 (satu) Buah Dusbook Oppo type A16;
- Tali kain;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna merah, nomor polisi E 6542 IN, tahun 2013, nomor rangka MH1JFD22XDK788007 dan nomor mesin JFD2E2796837, STNK atas nama AHMAD RIFAI alamat Desa Gintung Lor RT. 03 RW. 02 Kec. Susukan Kab. Cirebon;
- 1 (satu) Buah Kayu balok;
- 1 (satu) Buah Sarung warna hijau;
- 1 (satu) Buah Baju kaos biru;
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung J2 Prime;
- 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) Buah Hp Oppo type A16;
- 1 (satu) Buah Dus Hp Oppo A16;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian HP tanggal 21 November 2021;
- 1 (satu) Lembar Kartu garansi tanggal 25 November 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah ditemukan mayat pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekira jam 17.00 WIB, di aliran sungai irigasi Ciwaringin - Tegalgubug termasuk Blok 03 Desa Tegalgubug Lor, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli dr. Andri Nur Rochman, SpF diketahui mayat tersebut atas nama Indah Fitriyani yang merupakan warga Blok 4 RT.008 RW.004, Desa Pangurangan Wetan, Kec. Pangarungan, Kab. Cirebon;
- Bahwa Saksi Candra awalnya berkenalan dengan korban Indah Fitriyani melalui Facebook pada November 2023, selanjutnya Saksi Candra berkomunikasi dengan korban Indah Fitriyani melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menemani Saksi Candra untuk meminjam sepeda motor Honda Beat berwarna merah ke rumah Saksi Faudiyah Binti Abdul di Rosid pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, sekira jam 19.00 WIB yang

Hal. 27 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Gintung Lor, Blok Karang Mulya, RT.002 RW.001 Desa Gintung Lor, Kec. Susukan, kab. Cirebon;

- Bahwa korban Indah Fitriyani pada tanggal 3 Mei 2024 jam 20.00 WIB menghubungi ibu kost korban melalui pesan telepon untuk pamit pulang ke Cirebon dan dijemput oleh teman korban;
- Bahwa Saksi Candra menjemput korban di kost karena korban Indah Fitriyani merasa sakit;
- Bahwa korban Indah Fitriyani diantar ke rumah nenek Saksi Candra;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat berwarna merah yang dipinjam oleh Saksi Candra diantar kembali ke rumah Saksi Faudiyah Binti Abdul Rosid oleh Saksi Candra pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira jam 05.30 WIB;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 jam 01.49 WIB korban mengirim pesan whatsapp kepada Saksi Aripin "yang" dan di balas oleh Saksi Aripin "Dalem yang" pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 jam 06.09 WIB;
- Bahwa menurut Ahli dr. Andri Nur Rochman, SpF saat ahli memeriksa kondisi jenazah sudah dalam keadaan membusuk dan berwarna kehijauan akibat berada di air kurang lebih antara 24-28 jam lebih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Candra bersama dengan Sdr. Bahri Alias Donat menjual 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 kepada Saksi Samin Andi Wijaya;
- Bahwa Saksi Samin Andi Wijaya membeli Laptop dan HP tersebut dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang uangnya langsung diserahkan secara tunai kepada Saksi Candra;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi Candra yang uang tersebut merupakan hasil penjualan Laptop Lenovo dan HP Oppo type A16 milik korban Indah Fitriyani;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban Indah Fitriyani namun Terdakwa pernah bertemu dengan korban Indah Fitriyani sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi Candra;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Andri Nur Rochman, SpF tampak tulang rawan gondok patah di bagian tengah, di sekitar patahan terdapat resapan darah, ukuran empat centimeter kali dua centimeter;

Hal. 28 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patah tulang rawan gondok di bagian tengah dapat dimungkinkan dari perbuatan mencekik dan dengan tekanan yang cukup besar di bagian leher sehingga mengakibatkan luka yang didapatkan pada pemeriksaan dan terdapat resapan darah serta mengakibatkan sumbatan pada saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas;
- Bahwa Jenazah saat diperiksa dalam keadaan hanya mengenakan bra dan terbungkus karung, posisi mulut dan tangan serta kaki yang terikat;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dengan kesimpulan "pada pemeriksaan jenazah berjenis kelamin perempuan, tampak jenazah sudah membusuk, terdapat tanda-tanda trauma tumpul di leher berupa patah tulang rawan gondok dan resapan darah di sekitar patahan, yang dapat menyumbat saluran pernafasan dan mengakibatkan mati lemas. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan lain";
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim yang dibuktikan satu persatu, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti, akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dan seterusnya. Namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Primair : Melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidiar : Melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Hal. 29 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dakwaan Pertama Kesatu Primair, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan pemeriksaan identitas baik pada saat pemeriksaan Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo dan barang bukti oleh Penuntut Umum maupun pemeriksaan identitas Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo dipersidangan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan dengan baik sehingga Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan maka Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo tidak tergolong yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan dibawah sumpah oleh para saksi yang saling bersesuaian dan membenarkan bahwa yang hadir di depan persidangan adalah Terdakwa Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini;

Hal. 30 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur dengan sengaja dan unsur direncanakan oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga kesengajaan dan perencanaan disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni kesengajaan dan perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain “pembunuhan” (*doodslag*);

Menimbang bahwa terdapat beberapa teori mengenai pengertian sengaja (*dolus/opzet*), antara lain yaitu:

- a. Teori kehendak (*wils theorie*), adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
- b. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*), sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang bahwa kesengajaan (*opzet/dollus*) itu telah berkembang melalui suatu jangka waktu yang sangat lama dan sudah diterima secara umum tentang adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet/dollus*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*), yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaknya, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki;

Hal. 31 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijksbewustzijn* atau *dollus evantualis*), yaitu suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Dalam *dolus* ini dikenal teori “apa boleh buat” bahwa sesungguhnya akibat dari keadaan yang diketahui kemungkinan akan terjadi, tidak disetujui tetapi meskipun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud resiko akan timbulnya akibat atau disamping maksud itupun diterima;

Menimbang bahwa terhadap unsur direncanakan terlebih dahulu Prof Simon berpendapat Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindakan pidana itu, pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinankemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya, antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaannya dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seseorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa pendapat tersebut di atas telah diikuti oleh Hoge Raad, dalam putusannya tanggal 19 Juni 1911 yang menyatakan untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan perhitungan dan pemikiran yang tenang pelaku harus dapat mempertimbangkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir (R. Soenario Soerodibroto, SH/ KUHP dan KUHAP, hal 209);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, dan barang bukti menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rencana tersebut berawal dari Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri yang mengantar Terdakwa ke rumah Saksi Faudiyah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, sekira jam 19.00 WIB di rumah Saksi Faudiyah alamat Desa Gintung Lor, Blok Karang Mulya, RT.002 RW.001 Desa Gintung Lor, Kec. Susukan, kab. Cirebon untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna merah untuk menjemput korban Indah Fitriyani yang berada di Majalengka;

Menimbang bahwa Terdakwa bertemu dengan korban Indah Fitriyani sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertemuan pertama ketika Terdakwa

Hal. 32 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil laptop milik korban untuk diperbaiki dan pertemuan kedua 1 (satu) minggu setelahnya;

Menimbang bahwa pada pertemuan kedua korban dijemput oleh Terdakwa karena korban sedang sakit dan Terdakwa mengantar korban ke rumah nenek Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri bertemu dengan korban 1 (satu) kali yaitu pada saat di rumah nenek Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri bertemu dengan korban pada saat yang sama dengan korban Indah Fitriyani diperkirakan meninggal;

Menimbang bahwa menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang harus melakukan sesuatu atau sesuatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut;

Menimbang bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindak pidana materiil yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli dr. Andri Nur Rochman, SpF tampak tulang rawan gondok patah di bagian tengah, di sekitar patahan terdapat resapan darah, ukuran empat centimeter kali dua centimeter sehingga dapat dimungkinkan hal tersebut terjadi karena perbuatan mencekik dan dengan tekanan yang cukup besar di bagian leher sehingga mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa dan Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri telah membunuh dengan cara mencekik korban Indah Fitriyani dengan tekanan yang cukup besar sehingga korban Indah Fitriyani mengalami sumbatan pada saluran pernafasan dan mengakibatkan korban mati lemas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Andri Nur Rochman, SpF secara teori ketika saluran napas tersumbat, dalam waktu 3-4 menit sudah cukup otak akan mati sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa dan Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri mencekik korban dalam waktu lebih dari 3 menit;

Menimbang bahwa tidak ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada pemeriksaan luar, namun bukan berarti tidak ada luka/ trauma tumpul hal tersebut disebabkan saat ahli memeriksa kondisi jenazah sudah dalam keadaan

Hal. 33 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membusuk dan berwarna kehijauan akibat berada di air kurang lebih antara 24-28 jam lebih;

Menimbang bahwa Jenazah saat diperiksa oleh Ahli dr. Andri Nur Rochman, SpF dalam keadaan hanya mengenakan bra dan terbungkus karung, posisi mulut dan tangan serta kaki yang terikat sehingga hakim berkeyakinan bahwa setelah dilakukan pembunuhan terhadap korban Indah Fitriyani, Terdakwa dan Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri mengikat mulut, tangan dan kaki korban serta memasukkan korban ke dalam sebuah karung lalu membuang korban ke aliran sungai irigasi Ciwaringin-Gegesik;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri membuang mayat korban Indah Fitriyani ke sungai, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira jam 05.30 WIB Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Beat berwarna merah kepada Saksi Faudiyatul;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri menyangkal semua keterangan yang ada di BAP namun tidak dapat membuktikan sangkalannya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dan Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri telah berencana melakukan pembunuhan terhadap korban Indah Fitriyani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melakukan" tindak pidana adalah yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi salah satu dari empat klasifikasi pelaku yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan atau mereka yang menganjurkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" dalam unsur ini adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku

Hal. 34 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang bahwa doktrin hukum pidana memberikan syarat dari “turut serta melakukan” yaitu:

- a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana; dan
- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum pidana disebutkan bahwa yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dipidana sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan petunjuk yang didapat dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri menemani Terdakwa untuk meminjam sepeda motor Honda Beat berwarna merah ke rumah Saksi Faudiyah Binti Abdul di Rosid pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, sekira jam 19.00 WIB yang berada di Desa Gintung Lor, Blok Karang Mulya, RT.002 RW.001 Desa Gintung Lor, Kec. Susukan, kab. Cirebon;

Menimbang bahwa Terdakwa menjemput korban Indah Fitriyani dan mengantarnya ke rumah nenek Terdakwa kemudian Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri bertemu dengan korban Indah Fitriyani di rumah nenek Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri dan korban Indah Fitriyani bertemu pada saat hari yang sama dengan diperkirakan korban Indah Fitriyani meninggal dunia;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Bahri Alias Donat menjual 1 (satu) buah Laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A16 kepada Saksi Samin Andi Wijaya dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang uangnya langsung diserahkan secara tunai kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri menerima uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa yang uang tersebut merupakan hasil penjualan Laptop Lenovo dan HP Oppo type A16 milik korban Indah Fitriyani;

Menimbang bahwa Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri menerima sebagian uang hasil penjualan laptop dan HP milik korban maka Majelis Hakim

Hal. 35 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Terdakwa turut melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Indah Fitriyani;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Andri Nur Rochman, SpF pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban tampak tulang rawan gondok patah di bagian tengah, di sekitar patahan terdapat resapan darah, ukuran empat centimeter kali dua centimeter yang dimungkinkan dari perbuatan mencekik dan dengan tekanan yang cukup besar di bagian leher;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa dan Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri membunuh dengan cara mencekik korban Indah Fitriyani dengan tekanan yang cukup besar sehingga korban Indah Fitriyani mengalami sumbatan pada saluran pernafasan dan mengakibatkan korban mati lemas;

Menimbang bahwa Jenazah saat diperiksa oleh Ahli dr. Andri Nur Rochman, SpF dalam keadaan hanya mengenakan bra dan terbungkus karung, posisi mulut dan tangan serta kaki yang terikat sehingga hakim berkeyakinan bahwa setelah dilakukan pembunuhan terhadap korban Indah Fitriyani, Terdakwa dan Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri mengikat mulut, tangan dan kaki korban serta memasukkan korban ke dalam sebuah karung lalu membuang korban ke aliran sungai irigasi Ciwaringin-Gegesik;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Fahmi Alias Momok Bin Mashuri membuang mayat korban Indah Fitriyani ke sungai, pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira jam 05.30 WIB Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Beat berwarna merah kepada Saksi Faudiyatul;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 36 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa dan masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana yang serupa lagi;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa banyak fakta yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, salah satunya dalam keterangan Ahli yang memberikan keterangan dari hasil pemeriksaan luar tidak tampak tanda-tanda kekerasan namun dalam persidangan dimunculkan bukti barang yaitu berupa balok kayu yang tidak ada relasinya dengan hasil visum;

Menimbang bahwa berdasarkan pembelaan tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Ahli dr. Andri Nur Rochman, SpF tidak ditemukan tanda-tanda trauma tumpul pada pemeriksaan luar, namun bukan berarti tidak ada luka/ trauma tumpul hal tersebut disebabkan saat ahli memeriksa kondisi jenazah sudah dalam keadaan membusuk dan berwarna kehijauan akibat berada di air kurang lebih antara 24-28 jam lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) Buah Hp Oppo type A16;
- 1 (satu) Buah Dus Hp Oppo A16;

Hal. 37 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Cincin emas sebesar 1,2 gram berikut suratnya;
- 1 (satu) Buah Dusbook Oppo type A16;

Milik korban Indah Fitriyani akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Badawi Bin Suki yang merupakan ayah kandung korban;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna merah, nomor polisi E 6542 IN, tahun 2013, nomor rangka MH1JFD22XDK788007 dan nomor mesin JFD2E2796837, STNK atas nama AHMAD RIFAI alamat Desa Gintung Lor RT.03 RW.02 Kec. Susukan Kab. Cirebon;

Yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun dapat dibuktikan bahwa kepemilikannya atas nama Ahmad Rifai maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Faudiyah Binti Abdul Rosid;

Terhadap barang bukti berupa:

- Pakaian korban;
- Tali kain;
- 1 (satu) Buah Kayu balok;
- 1 (satu) Buah Sarung warna hijau;
- 1 (satu) Buah Baju kaos biru;
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung J2 Prime;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian HP tanggal 21 November 2021;
- 1 (satu) Lembar Kartu garansi tanggal 25 November 2021;

Yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan sebagian lagi merupakan hasil tindak pidana yang tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan berbelit-belit;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan korban Indah Fitriyani meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

Hal. 38 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia No. 1 Tahun 2017 maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Hermawan Alias Wawan Bin Sutarjo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Laptop merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) Buah Hp Oppo type A16;
- 1 (satu) Buah Dus Hp Oppo A16;
- 1 (satu) Buah Cincin emas sebesar 1,2 gram berikut suratnya;
- 1 (satu) Buah Dusbook Oppo type A16;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Badawi Bin Suki yang merupakan ayah kandung korban;

- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna merah, nomor polisi E 6542 IN, tahun 2013, nomor rangka MH1JFD22XDK788007 dan nomor mesin JFD2E2796837, STNK atas nama AHMAD RIFAI alamat Desa Gintung Lor RT.03 RW.02 Kec. Susukan Kab. Cirebon;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Faudiyah Binti Abdul Rosid;

- Pakaian korban;
- Tali kain;
- 1 (satu) Buah Kayu balok;
- 1 (satu) Buah Sarung warna hijau;
- 1 (satu) Buah Baju kaos biru;
- 1 (satu) Unit Hp merk Samsung J2 Prime;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian HP tanggal 21 November 2021;
- 1 (satu) Lembar Kartu garansi tanggal 25 November 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 39 dari 39 Putusan Nomor 307/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H., M.Hum dan Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anisa Narestasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Fitri Ayu Respani, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Hasanuddin, S.H., M.Hum

Ttd

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Ttd

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Anisa Narestasari, S.H.

Catatan :

- Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan banding putusan tersebut;
- Salinan ini sesuai aslinya dan diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara Cirebon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Salinan ini ditandatangani secara elektronik.

Panitera

RUDI SAFARI, S.H., M.H.